

1519265-74.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... e que não pratica o ato ilícito de tráfico de drogas, que está desempregado que mora com a família de sua companheira.

Em juízo, o acusado negou o tráfico, alegando que havia saído da casa da namorada e que estava no local para comprar maconha para o seu consumo quando foi abordado e acusado injustamente.

Sua negativa, contudo, não convence. O acusado estava parado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519265-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519265-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217589/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 19561857 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2794/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2217589 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ VIEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

KAUÃ VIEIRA SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das10h24, na Rua Joaquim Ferreira da Rocha, 1530, Brasilândia, nesta cidade e comarca da capital, foi apreendido portando em sua pessoa, entorpecentes, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, dentre as quais foram encontrados 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 68,8 (sessenta e oito gramas e oito decigramas) gramas; 76 (setenta e seis) porções de cocaína, pesando 34,8 (trinta e quatro gramas e oito decigramas) gramas; 47

(quarenta e sete) "pedras" de cocaína na forma de "crack", pesando 9,2 gramas (nove gramas e duas decigramas), e 2 (duas) porções de cloreto de metileno popularmente conhecido como "lança-perfume", com volume líquido de 60 (sessenta) mililitros, além da quantia total de R\$ 5,00 (cinco reais) em espécie, todas substâncias são entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 07/08; boletim de ocorrência às fls. 04/06; termo de depoimento às fls. 09/10; termo de interrogatório à fl. 19; auto de exibição e apreensão à fl. 11/12; laudo toxicológico às fls. 14/18 e 102/105.

O réu foi regularmente citado à fl. 111 e apresentou defesa prévia às fls. 88/89, sendo recebida a denúncia no dia 16 de agosto de 2021 (fls. 01/03).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 11/12), restando positiva a identificação como cocaína, Tetrahydrocannabinol (THC) e do cloreto de metileno, nos termos do exame toxicológico (fls. 102/105).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 24 porções de maconha, 76 porções de cocaína, 47 "pedras" de cocaína na forma de "crack" e 2 frascos de cloreto de metileno, popularmente conhecido como "lança-perfume". Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento na região, conhecida por ser ponto popular para tráfico de entorpecentes, quando avistaram o denunciado, na posse de uma mochila preta. Ele, assim que notou a aproximação da viatura arremessou a mochila por cima de um muro. O réu então foi abordado e os entorpecentes e notas trocadas em dinheiro foram encontrados na mochila dispensada.

Durante o interrogatório, o réu afirmou que estava somente fumando maconha no local e que não pratica o ato ilícito de tráfico de drogas, que está desempregado que mora com a família de sua companheira.

Em juízo, o acusado negou o tráfico, alegando que havia saído da casa da namorada e que estava no local para comprar maconha para o seu consumo quando foi abordado e acusado injustamente.

Sua negativa, contudo, não convence. O acusado estava parado em ponto conhecido pelo largo comércio espúrio e na sua posse fora encontrada uma mochila, contendo 04 tipos diferentes de entorpecentes, totalizando 149 porções individuais, o que indicativo da traficância, pois o consumidor não costuma carregar em via pública tanta quantidade de variadas substâncias.

Não fosse o bastante, agraciado com a liberdade provisória neste feito (fls. 84/87), KAUA foi novamente preso em flagrante pelo mesmo delito, 08 meses depois, em 14/04/2022, dando origem ao processo nº 150892707/22, ocasião em que estava supostamente na posse de 706 porções de variados entorpecentes (217 porções de cocaína, 165 pedras de crack, 268 de maconha, 19 frascos de lança perfume, 22 comprimidos de ecstasy e 15 trouxas de haxixe), sendo mister ressaltar que, em pesquisa ao respectivo feito, verifiquei que o flagrante ocorreu na Rua Itacambira, 126, Vila Itaberaba, localizada a apenas 140 m do local onde fora preso neste processo (pesquisa pelo google maps -

<https://www.google.com.br/maps/dir/Rua+Joaquim+Ferreira+da+Rocha,+1530+-+Brasil%3%A2ndia,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/R.+Itacambira,+126+-+Vila+Itaberaba,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+02846-070/@-23.4625968,-46.6957645,17z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94cef98dc2fa7259:0x5feff41c72bafa28!2m2!1d-46.6939869!2d-23.4625334!1m5!1m1!>

1s0x94cef98e0b201391:0xed94b007c23d7bfd!2m2!1d-46.6948409!2d-23.4630624).

Neste passo, evidente que o réu não interrompeu sua atividade criminosa e, tão logo se viu livre da prisão neste processo, voltou ao mesmo local para continuar na venda ilícita de drogas.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, nada a considerar

Na terceira fase, nada a considerar, salientando que o fato de ter sido preso em flagrante tão pouco tempo depois, em localidade muito próxima, na posse de mais entorpecentes ainda, evidencia que o réu faz desta atividade verdadeiro meio de sobrevivência, se dedicando ao tráfico e, portanto, não fazendo jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Pelo mesmo motivo, somado ao quantum da pena e à natureza hedionda do delito, fixo regime prisional fechado, sem substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu KAUÃ VIEIRA SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.

Considerando o fato de que em liberdade provisória, KAUA voltou a delinquir, envolvendo-se no mesmo delito, pelo qual atualmente encontra-se preso, evidente a cautelaridade de sua segregação para a garantia da ordem e segurança públicas. Assim, nos termos do art. 312 do CPP, decreto sua custódia preventiva. Expeça-se mandado de prisão.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Declaro a perda do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas. Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG n.º 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 01º de junho de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA